

Beteiligte im Verfahren VK W 23-48/26

Umfang der Akteneinsicht im Nachprüfungsverfahren
Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Umfang der Akteneinsicht im Nachprüfungsverfahren
Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Verfügung

- 1. Der Antragstellerin wird Einsicht in die nachstehend bezeichneten Teile der Vergabeakte gewährt.
- 2. Die Einsicht erfolgt über einen gesicherten Datenraum bis 26.09.2026, 18:00 Uhr.
- 3. Der Antragstellerin wird eine Frist zur Ergänzung ihres Vortrags bis 28.09.2026, 12:00 Uhr gesetzt.
- 4. Weitergehende Anträge werden vorläufig zurückgestellt; die Kammer entscheidet nach Prüfung der ungeschwärzten Originale.

Abwägungsmatrix

Aktenstück	Freigabe	Schwärzung	Begründung
Vergabevermerk Abschnitt Eignung	teilweise	Namen von Beschäftigten und nicht streitige Umsätze	tragende Eignungsentscheidung muss überprüfbar bleiben
Referenzprüfung CloudNord	teilweise	Ansprechpartner, Vertragswerte, interne Systemnamen	Leistungsinhalt, Laufzeit und 24/7-Umfang werden offengelegt
Wertungsvermerk ZK-3	weitgehend	konkrete Sicherheitsarchitektur	Punkte, Bewertungsmaßstab und tragende Erwägungen werden offengelegt
Aufklärungsfrage vom 31.08.2026	vollständig	keine	Wortlaut und Zeitpunkt sind entscheidungserheblich
Antwort CloudNord vom 02.09.2026	teilweise	Netzadressen und Gebäudesicherung	Umfang der nachgereichten Angaben bleibt erkennbar
Preisblatt CloudNord	keine Einsicht	vollständig	Preiswertung ist nicht angegriffen; derzeit kein Erkenntniswert

Gründe

Nach § 165 GWB haben die Beteiligten Zugang zu den entscheidungserheblichen Akten, soweit nicht wichtige Gründe, insbesondere der Schutz von Geheimnissen, entgegenstehen. Ein pauschaler Geheimhaltungsvermerk genügt nicht. Zugleich vermittelt das Nachprüfungsverfahren keinen Anspruch auf Offenlegung technischer Sicherheitsdetails, die für die Rechtsverfolgung nicht benötigt werden.

Die Kammer hat die ungeschwärzten Unterlagen eingesehen. Die Schwärzungen werden so begrenzt, dass Referenzvergleich, zeitlicher Ablauf der Aufklärung und tragende Wertungserwägungen nachvollzogen werden können. Die Beigeladene hat für jede Schwärzung einen konkreten Geheimhaltungsgrund benannt.

Datenraumprotokoll

Der Datenraum enthält eine Indexdatei mit Dateiname, Aktenfundstelle, Versionsstand und Hashwert. Abrufzeitpunkt und heruntergeladene Dateien werden protokolliert. Die Unterlagen dürfen ausschließlich für dieses Nachprüfungs- und ein anschließendes Beschwerdeverfahren verwendet werden.